

0001458-14.2015.8.26.0362
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI
Comarca: Mogi-Guaçu
Foro: Foro de Mogi Guaçu
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
DOUGLAS BUENO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Douglas Bueno Marques foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 09 de março de 2015, durante a tarde, na Rua João Wilson Alcântara, número 116, nesta cidade e Comarca de Mogi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Guaçu
Foro de Mogi Guaçu
Vara Criminal
Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001458-14.2015.8.26.0362 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001458-14.2015.8.26.0362
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
DOUGLAS BUENO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Douglas Bueno Marques foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 09 de março de 2015, durante a tarde, na Rua João Wilson Alcântara, número 116, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu / SP, agindo com determinado animus furandi, em

conluio e unidade de propósitos com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para si, um veículo VW/ Gol, placas FKZ 4583, diversas ferramentas, um multímetro, um aparelho de telefonia celular Samsung e duas unidades de imagens MB 491 d BCH 224, bens avaliados em R\$ 26.875,00, propriedade de Aldimar de Jesus e Alfa Arrendamento Mercantil S.A.

A denúncia foi recebida no dia 28 de abril de 2015 (fls. 64/65), o acusado foi citado (fls. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 68/73).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado (fls. 382/387).

Em memoriais, a defesa requer a desclassificação para a figura do furto simples e a incidência da atenuante da confissão espontânea (fls. 392/395).

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

A materialidade da infração penal foi constatada auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 20/23), auto de avaliação (fls. 55) e pela prova oral.

Em juízo, a vítima Aldimar de Jesus disse que não conhecia o acusado anteriormente. Narrou que estacionou o carro e deixou a chave no contato, pois faria uma entrega rápida. Quando retornou não encontrou mais o veículo. Ao notar que seu carro havia sido subtraído, acionou a Polícia Militar e contatou o seu supervisor para que fizesse o rastreamento do veículo. Afirma que o veículo foi recuperado aproximadamente 40 minutos depois, sendo os seus objetos pessoais também encontrados.

Em juízo, a testemunha Fábio Henrique Couto Praxedes disse que estava em patrulhamento e foi acionado, via COPOM, em razão de furto de veículo. Estava nas imediações da rodovia e, durante patrulhamento, deparou-se com o veículo VW/ Gol, objeto da subtração e iniciou o acompanhamento. Depois de dez minutos, conseguiu realizar a abordagem, confirmando que o veículo realmente era produto de furto. O acusado confessou o delito, narrando que o cometeu com outro indivíduo que não foi identificado. De acordo com o acusado, o comparsa o trouxe para esta cidade e, após a subtração, eles se evadiram em veículos distintos.

Em juízo, a testemunha Elson de Souza Cruz disse que foi informado de veículo furtado e que estaria transitando na rodovia em sentido a Campinas. O depoente esperou na rodovia, na altura do Alphaville, e, ao ser dada a ordem de parada, o acusado acelerou e tentou se evadir. Foi iniciado o acompanhamento e o acusado foi abordado no "Matão". O depoente afirma que o acusado estava sozinho e em momento nenhum o perderam de vista. O acusado relatou que havia saído de Campinas e se dirigiu a Mogi Guaçu com um segundo indivíduo para praticar o furto. Este segundo indivíduo não foi localizado, nem visto durante a operação policial.

Em juízo, o acusado Douglas Bueno Marques confessou o crime, mas afirma que agiu sozinho. Narrou que estava na casa de um amigo e visualizou o momento em que a vítima estacionou o carro e deixou a chave no contato.

Nesse cenário, entendo que a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime de furto, pois o acusado confessou a prática da subtração, descrevendo de forma coesa como praticou a conduta criminosa.

Para tal conclusão, destaco que o veículo foi apreendido na posse do acusado, que, em solo policial e em juízo, confessou a subtração.

Nesse caso, aplica-se o entendimento de que compete à defesa comprovar que o agente tinha a posse do bem de boa-fé, pois, se sustenta tal fato e unicamente ele pode apontar o alegado possuidor do bem, este, segundo sua versão, o provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP. Não a realizando, é correto tomar-se o indício do furto, não contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro da autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu. (Apelação n. 990.08.021381-4, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, julgado aos 16.2.2009, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP).

Evidentemente tal prova não seria possível no caso em análise, na medida em que o acusado confessou a subtração do automóvel.

Por outro lado, entendo não existir prova de que o acusado agiu em comparsaria com indivíduo não identificado.

E isso porque o relato dos policiais, em juízo, de que ouviram tal circunstância do próprio acusado, durante a abordagem, não foi confirmado em juízo, pelo increpado. Nesse sentido, ouvido em juízo, o acusado negou a prática em comparsaria, afirmando que agiu sozinho, situação que não pode ser descartada, de modo que a prova é insuficiente para o reconhecimento da qualificadora.

Passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao agente, pois ostenta maus antecedentes, por força da condenação nos autos 0021900-95.2017 (fls. 259) e 3004513-24.2013 (fls. 260), bem como porque expressivo o valor de avaliação do bem, o que revela a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Por tais razões, fixo a pena privativa de liberdade em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena torna ao mínimo legal.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, devendo ser reconhecida forma consumada.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares demonstra que o veículo foi subtraído na cidade de Mogi Guaçu e recuperado na cidade de Campinas, o que aconteceu apenas no dia seguinte à subtração, sem que sequer tenha ocorrido perseguição. Nesse caso, aplica-se o entendimento fixado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (RESP 1.524.450/RJ, Relator Min. Nefi Cordeiro, julgado aos 14/10/2015)

Esse é o caso dos autos, em que o crime restou consumado.

Em razão dos maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.

De todo modo, de acordo com a pena fixada, o prazo prescricional aplicável é o de 4 anos, já superado desde a data do recebimento da denúncia e a presente.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado nesta ação penal e CONDENO Douglas Bueno Marques à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, dando-o como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, declarando extinta sua punibilidade, por força da prescrição, o que faço com fundamento no artigo 107, IV, c.c. art. 115, ambos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

PRI.

Mogi Guacu, 30 de novembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA